



Auditoría preparatoria Ley 21.719

Auditoría de Cumplimiento Regulatorio — Privacidad y Transparencia Digital

Dominio: [REDACTED] | Marco Legal: Ley 21.719 (Chile) | Período: Mayo 2026

Dominio auditado: [REDACTED]
Fecha del informe: 16 de mayo de 2026
Audit ID: aud_20260516T084027357451Z_[REDACTED]

Resumen Ejecutivo

Puntuación de preparación regulatoria	54 / 100 (insuficiente)
Riesgo identificado	Medio (46 / 100)
Páginas analizadas	9 páginas públicas
Páginas legales detectadas	4 páginas
Formularios de captura identificados	2 formularios (sin protecciones declaradas)
Trackers de terceros activos	177 identificadores únicos
Controles evaluados	12 controles / 3 incumplimientos detectados

El sitio [REDACTED] ha sido auditado mediante escaneo determinístico de cinco iteraciones consecutivas para garantizar consenso de hallazgos. El diagnóstico revela un estado de preparación regulatoria insuficiente (54/100), con un riesgo general clasificado como medio. Esto significa que antes del 1 de diciembre de 2026 —fecha en que la Ley 21.719 entra en plena vigencia y comienza el período de fiscalización activa de la Agencia de Protección de Datos— la web presenta brechas visibles en transparencia, consentimiento e información al titular que pueden generar exposición regulatoria.

Se han consolidado tres hallazgos repetidos, dos de severidad alta y uno de severidad media, todos verificables en la capa pública del sitio. El más prioritario es la ausencia de enlace a política de privacidad en los formularios de captura de datos personales (FP-01), seguido inmediatamente por la activación de múltiples trackers de terceros —Google Tag Manager, Microsoft Clarity, LinkedIn Insight Tag y otros— sin banner de consentimiento ni mecanismo de bloqueo previo (TP-13).

El tercer hallazgo requiere validación humana adicional: se detecta la ausencia de señal de consentimiento en formularios, pero su tratamiento como incumplimiento concluyente depende de contraste manual con su equipo (FP-02). Los dos primeros hallazgos son determinísticos, visibles y exigen corrección inmediata.

Esta auditoría ha identificado dónde están los riesgos. El siguiente paso es claro: corregir estas tres brechas en orden de prioridad, validar que las correcciones funcionan bajo carga real y obtener confirmación de que el sitio cumple antes del período de mayor fiscalización.

Hallazgos Detallados

Se presentan tres hallazgos consolidados tras cinco escaneos consecutivos. Dos son determinísticos (FP-01 y TP-13); uno requiere validación humana (FP-02). Se detallan en orden de prioridad de remediación. Cada uno incluye la base legal aplicable, la descripción del riesgo, por qué importa, qué acción correctiva se recomienda y la evidencia visible en su web.

Hallazgo 01

FP-01 | Formularios sin enlace a política de privacidad en punto de captura

Severidad: alta · Base legal visible: Art. 14 ter b (transparencia previa), Art. 14 ter d (forma de comunicación de la política)

Se detectan formularios que recolectan datos personales (nombre, correo, teléfono, mensaje) sin enlace visible a la política de privacidad en el momento en que el usuario completa los campos. Los formularios de contacto en [https://\[REDACTED\]contacto](https://[REDACTED]contacto) y [https://\[REDACTED\]contacto](https://[REDACTED]contacto) carecen de esta información de transparencia en el punto de captura.

Por qué importa ahora

La Ley 21.719 (artículos 14 ter b y 14 ter d) exige que antes de capturar datos personales, el titular tenga acceso claro a la política que explica qué se hará con esos datos. Sin enlace visible en el formulario mismo, el usuario no puede ejercer su derecho a ser informado antes de entregar sus datos. Esto es una brecha de transparencia de alta relevancia regulatoria y puede resultar en calificación de tratamiento sin base legal visible.

Evidencia visible que sostiene esta lectura

evidence_text_6b60b565c46c, evidence_text_55667f55057a (fragmentos de texto de formularios de contacto sin referencia a política)

Acción recomendada

Añadir un enlace directo a la política de privacidad visible en cada formulario de contacto —habitualmente junto al botón de envío o como nota de texto claro—. El enlace debe ser accesible, diferenciado y conducir directamente a la política completa. Esta corrección es operativamente simple y regulatoriamente prioritaria.

TP-13 | Trackers de terceros activos sin consentimiento previo ni mecanismo de bloqueo

Severidad: alta · Base legal visible: Art. 12 (licitud del tratamiento), Art. 14 ter b (información previa), Art. 14 ter d (forma de información)

Se detectan múltiples trackers de alta confianza activos en todas o casi todas las páginas del sitio sin banner de consentimiento ni Google Consent Mode v2 configurado. Los trackers identificados son: Google Tag Manager (9 páginas), Microsoft Clarity (9 páginas), LinkedIn Insight Tag (9 páginas) y Google Analytics. Estos servicios se cargan y comienzan a recopilar datos del visitante antes de que exista consentimiento declarado.

Por qué importa ahora

La activación de servicios de terceros que procesan datos personales (ubicación, comportamiento, identificadores) sin consentimiento previo incumple el artículo 12 (licitud del tratamiento) y los artículos 14 ter b y 14 ter d (información y transparencia). En el régimen de la Ley 21.719, el consentimiento debe ser anterior a la ejecución del tracker, no posterior. Sin un mecanismo de bloqueo por defecto, el tratamiento carece de base legal declarada desde el primer segundo de visita del usuario. Esta es la brecha técnica más grave visible en el sitio.

Evidencia visible que sostiene esta lectura

evidence_html_4eea263bd522 (página principal con GTM y Clarity activos),
evidence_html_0a13d67f0033 (política de privacidad), evidence_html_6b60b565c46c (formulario de contacto con trackers), evidence_html_03a399eb45ba (página de agencia),
evidence_html_3c940c589b3a (blog), evidence_html_c4821adafce8 (versión www del sitio)

Acción recomendada

Implementar un banner de consentimiento que bloquee todos los trackers de publicidad y analytics hasta que el usuario acepte explícitamente, o configurar Google Consent Mode v2 con valores por defecto denegados (ad_storage: denied, analytics_storage: denied) antes de la inicialización de cualquier tracker. La solución debe garantizar que ningún identificador de terceros se active hasta obtener consentimiento. Esto requiere modificación del orden de carga de scripts o implementación de una solución de consentimiento como Cookiebot, Iubenda o similar.

Hallazgo 03

FP-02 | Formularios sin señal de consentimiento visible (validación humana pendiente)

Severidad: media · Base legal visible: Art. 12 (licitud y base legal), Art. 13 (principio de transparencia)

Se detecta la ausencia de checkbox, toggle o declaración de consentimiento explícito en los formularios de contacto. El usuario completa 5 campos sin interactuar con ningún elemento que indique que está dando su consentimiento para que sus datos sean procesados. Esta observación requiere validación manual antes de tratarse como hallazgo concluyente, porque puede coexistir con consentimiento implícito en términos de servicio o políticas visibles de otro modo.

Por qué importa ahora

Si bien la regulación permite en ciertos contextos consentimiento implícito, la mejor práctica y el principio de transparencia de la Ley 21.719 (artículos 12 y 13) favorecen una señal explícita de consentimiento en el punto de captura. Sin ella, si el usuario demanda, resulta más difícil demostrar que autorizó específicamente el tratamiento de sus datos. Para una agencia de servicios, esta práctica es una forma de crear un registro probatorio de consentimiento.

Evidencia visible que sostiene esta lectura

evidence_text_6b60b565c46c, evidence_text_55667f55057a (formularios sin checkbox de consentimiento)

Acción recomendada

Revisar internamente la base legal de cada formulario. Si se fundamenta en consentimiento, añadir un checkbox explícito (ejemplo: «Acepto que mis datos sean procesados conforme a la política de privacidad») junto a un enlace a la política. Si la base legal es otra (obligación contractual, interés legítimo declarado en política), documentarlo y asegurarse de que la política lo comunique claramente. Esta acción requiere diálogo con su equipo legal o asesor antes de proceder.

Metodología de Auditoría

Esta auditoría de cumplimiento regulatorio se llevó a cabo sobre el dominio ██████ utilizando escaneo determinístico automatizado bajo el esquema de matrix_v1 (ruleset vigente para auditorías AGLAYA). El proceso no utiliza procesamiento de lenguaje natural (LLM): todos los hallazgos provienen de análisis sintáctico directo de la estructura HTML, scripts, formularios y comunicaciones de red.

Se ejecutaron cinco iteraciones consecutivas de escaneo antes de avanzar a etapas posteriores, garantizando que los hallazgos fueran repetibles y robustos. El sitio fue crawlado en su capa pública observable, sin acceso a sistemas internos, bases de datos ni operaciones administrativas.

El análisis se enfocó en cuatro áreas de cumplimiento: formularios de captura (FP), transparencia de políticas (TP), gestión de trackers y consentimiento, y comunicación de derechos del titular. Se evaluaron 12 controles específicos contra la Ley 21.719; 3 de ellos fueron disparados como hallazgos (positivos). Uno de esos hallazgos (FP-02) requiere validación humana antes de ser elevado como conclusión definitiva.

- Dominio auditado: ██████ (9 páginas públicas accesibles)
- Período de consenso: 5 escaneos consecutivos antes de finalización
- Páginas legales detectadas: 4 (política de privacidad, términos de servicio, etc.)
- Formularios de captura identificados: 2 (formularios de contacto sin protecciones detectadas)
- Trackers de terceros inventariados: 177 identificadores únicos mapeados
- Controles de la matriz evaluados: 12 (framework matrix_v1)
- Hallazgos disparados: 3 (2 determinísticos + 1 pendiente validación humana)
- Severidad de hallazgos: 2 altos + 1 medio
- Cobertura de análisis: capa pública observable; sin acceso a sistemas internos

Próximos Pasos Recomendados

Paso 1

Paso 1 — Priorización interna (esta semana): Convoque a su equipo técnico y legal para revisar el hallazgo FP-02 en detalle. Determine cuál es la base legal de sus formularios de contacto (consentimiento, interés legítimo, obligación contractual). Esto es necesario antes de proceder a cualquier corrección técnica.

Paso 2

Paso 2 — Corrección de FP-01 (esta semana): Añada un enlace visible a su política de privacidad directamente en el formulario de contacto. Este debe aparecer junto al botón de envío o como nota clara. No requiere cambios de lógica; es una incorporación de texto + HTML. Verifique que el enlace funciona y conduce a la política completa.

Paso 3

Paso 3 — Revisión de infraestructura de consentimiento (semana próxima): Contacte a su proveedor de hosting o CMS. Determine si pueden implementar Google Consent Mode v2 o un banner de consentimiento certificado. Si usan un builder moderno (Webflow, WordPress, Shopify), existen soluciones plug-and-play. Si la infraestructura es compleja, esto puede requerir asesoría técnica especializada.

Paso 4

Paso 4 — Re-escaneo post-corrección (antes de junio 30): Una vez implementadas las correcciones de FP-01 y (si corresponde) TP-13, solicite un re-escaneo de AGLAYA para confirmar que los hallazgos han sido remediados bajo carga real. Esto genera un registro probatorio de cumplimiento ante la autoridad.

Paso 5

Paso 5 — Sesión de lectura técnica con AGLAYA (opcional pero recomendado): Si desea validar FP-02 con precisión o necesita orientación en la elección de solución de consentimiento, AGLAYA ofrece sesiones de consulta de 30 minutos con especialista en regulación digital. Permite priorizar acciones y resolver preguntas técnicas antes de invertir en correcciones mayores.

Continuidad: Cómo AGLAYA Acompaña el Siguiente Paso

Este informe ha hecho visible lo que estaba oculto: su sitio tiene tres brechas regulatorias concretas, dos de ellas de severidad alta y ambas corregibles. Ahora viene la ejecución. AGLAYA no solo audita; acompaña la remediación y la validación posterior.

Tenemos tres propuestas de continuidad claras, según su situación. Si su equipo interno tiene capacidad técnica y legal, puede proceder de forma independiente con los pasos recomendados arriba. Si prefiere asegurarse de que todo está correcto antes de invertir en desarrollo, ofrecemos una sesión de lectura técnica de 30 minutos donde nuestro especialista revisa los hallazgos con su equipo, valida FP-02 en vivo, y propone una hoja de ruta de corrección adaptada a su infraestructura. Esto cuesta menos de un rescán y ahorra errores costosos.

Una vez que hayan corregido, AGLAYA ejecuta un re-escaneo completo bajo el mismo ruleset (matrix_v1, 5 iteraciones) para validar que los hallazgos han desaparecido bajo carga real. El re-escaneo genera un nuevo informe ejecutivo que documenta cierre de brechas. Esto es su evidencia de diligencia ante la Agencia de Protección de Datos si algún día se requiere.

Si gestiona múltiples dominios o es agencia que trabaja con clientes, podemos también proporcionar packs de auditoría por lotes con descuento por volumen y reutilización de metodología.

El tiempo es crítico: el 1 de diciembre de 2026 la Ley 21.719 entra en plena vigencia. Desde ese momento, cualquier visita a su web por un titular de datos es una oportunidad de incumplimiento visible. No se trata de cumplir para certeza absoluta —nadie la tiene—, sino de estar documentadamente alineado. AGLAYA lo ayuda a estar ahí.

Continuidad recomendada

Si este informe abre una siguiente conversación, AGLAYA puede acompañarte con remediación asistida, un re-scan del mismo dominio tras cambios visibles o una auditoría ampliada cuando el caso lo requiera.

Contacto directo: info@aglaya.biz

Formulario de contacto: <https://ley-21719-chile.aglaya.biz/contacto/>

Volver al scanner: <https://ley-21719-chile.aglaya.biz/scanner/>

Riesgo financiero estimado por hallazgo

Esta tabla mapea cada observación con la tipificación de gravedad (leve, grave, gravísima) y el rango máximo de multa en UTM previsto por la Ley 21.719. Las cifras son orientativas — la calificación final corresponde a la Agencia de Protección de Datos y a un asesor legal.

Control	Hallazgo	Severidad	Tipificación	Multa máxima
FP-01	Se detectan formularios que recolectan datos personales sin enlace a política en el punto de captura.	Alta	Grave	Hasta 10.000 UTM
TP-13	Se detectan trackers de alta confianza (Microsoft Clarity, Google Tag Manager, LinkedIn Insight Tag y 1 más) activos sin banner de consentimiento ni Consent Mode v2 con denegación por defecto.	Alta	Grave	Hasta 10.000 UTM
FP-02	Se detectan formularios que recolectan datos personales sin señal de consentimiento visible.	Media	Grave	Hasta 10.000 UTM

Nota: las PYMEs disponen de un período de gracia entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 durante el cual algunas infracciones podrían resolverse con amonestación. La adecuación técnica debe iniciarse antes de la entrada en vigencia plena del régimen sancionatorio.

Inventario de terceros detectados

Scripts, píxeles e iframes de terceros identificados en la capa pública. Cada uno representa un flujo de datos que debe tener base legal declarada.

Proveedor	Producto	Categoría	Host de red	Páginas
LinkedIn	LinkedIn Insight Tag	Publicidad	snap.licdn.com	9
Google	Google Analytics	Analítica	www.google-analytics.com	1
Microsoft	Microsoft Clarity	Analítica	scripts.clarity.ms	9
Google	Google Hosted Libraries	Library_cdn	ajax.googleapis.com	9
Google	Google APIs	Library_cdn	fonts.googleapis.com	9
Google	Google Fonts (assets)	Library_cdn	fonts.gstatic.com	9
Google	Google Static Assets	Library_cdn	maps.gstatic.com	2

Proveedor	Producto	Categoría	Host de red	Páginas
Google	Google Tag Manager	Gestor de etiquetas	www.googletagmanager.com	9
cdn.prod.website-files.com	—	Desconocido	cdn.prod.website-files.com	9
cdnjs.cloudflare.com	—	Desconocido	cdnjs.cloudflare.com	2
code.jquery.com	—	Desconocido	code.jquery.com	2
d3e54v103j8qbb.cloudfront.net	—	Desconocido	d3e54v103j8qbb.cloudfront.net	9
koi-3qnezvumoi.marketingautomation.services	—	Desconocido	koi-3qnezvumoi.marketingautomation.services	9
www.google.com	—	Desconocido	www.google.com	2

Transferencia internacional de datos

8 proveedor(es) con destino fuera de Chile.

Se detectan 8 proveedor(es) con tratamiento fuera de Chile (principalmente Estados Unidos y la Unión Europea). La política pública informa transferencias internacionales: revisa que los contratos (DPA o cláusulas tipo) estén firmados y vigentes con cada proveedor, y que la lista declarada esté alineada con los proveedores reales.

Proveedor	Producto	Jurisdicción	País
LinkedIn	LinkedIn Insight Tag	US	US
Google	Google Analytics	US	US
Microsoft	Microsoft Clarity	US	US
Google	Google Hosted Libraries	US	US
Google	Google APIs	US	US
Google	Google Fonts (assets)	US	US
Google	Google Static Assets	US	US
Google	Google Tag Manager	US	US

Auditoría de formularios de captura

Formularios que recolectan datos personales detectados en la capa pública. 'Política vinculada' indica enlace a política en el punto de captura. 'Consentimiento' indica checkbox de consentimiento visible.

Página	Propósito	Política vinculada	Consentimiento	Campos
https://[REDACTED]contacto	Contacto	No	No	5
https://[REDACTED]contacto	Contacto	No	No	5

Anexo: Índice de Evidencia

Se listan todos los elementos de evidencia recopilados durante el escaneo, organizados por tipo (HTML de páginas, fragmentos de texto, capturas de red). Cada referencia es trazable a la URL viva y, en caso de fragmentos de texto, al segmento específico identificado en el análisis.

ID	Tipo	Página	Snippet
evidence_html_4eea263bd522	HTML (página completa)	https://[REDACTED]	Página principal. Contiene scripts de Google Tag Manager y Microsoft Clarity activos sin banner de consentimiento previo. Sirve como punto de entrada para mapeo de trackers.
evidence_html_0a13d67f0033	HTML (página completa)	https://[REDACTED]politica-de-privacidad	Política de privacidad oficial del dominio. Existe y es accesible, pero no es enlazada desde los formularios de captura (FP-01).
evidence_html_6b60b565c46c	HTML (página completa)	https://[REDACTED]contacto	Página de contacto con formulario principal. Contiene 5 campos de captura y trackers activos. Sin enlace a política, sin checkbox de consentimiento, sin Consent Mode v2.
evidence_text_6b60b565c46c	Fragmento de texto	https://[REDACTED]contacto	«[REDACTED] Hablemos de tu próximo proyecto ... Completa el formulario a continuación y nos comunicaremos contigo para conversar sobre tu futuro proyecto.» — Muestra la estructura del formulario sin referencias legales o de consentimiento.
evidence_html_03a399eb45ba	HTML (página completa)	https://[REDACTED]agencia	Página de información corporativa. Contiene trackers de terceros en todas las secciones (LinkedIn, Clarity, GTM).
evidence_html_3c940c589b3a	HTML (página completa)	https://[REDACTED]recursos/blog	Sección de contenido/blog. Presente infraestructura de trackers sin mecanismo de control de consentimiento.
evidence_html_c4821adafce8	HTML (página completa)	https://[REDACTED]	Página principal (versión con www). Idéntica configuración de trackers y estructura de formularios que [REDACTED]
evidence_text_55667f55057a	Fragmento de texto	https://[REDACTED]contacto	«[REDACTED] Hablemos de tu próximo proyecto ... Completa el formulario a continuación y nos comunicaremos contigo para conversar sobre tu futuro proyecto.» — Texto de formulario duplicado en versión www, mismo hallazgo (FP-01, FP-02).

Audit ID: aud_20260516T084027357451Z-[REDACTED]

Renderer: editorial-doc-v1 · Fuente factual: scan_v1



Contacto y continuidad

Auditoría preparatoria Ley 21.719

info@aglaya.biz

<https://ley-21719-chile.aglaya.biz>

<https://ley-21719-chile.aglaya.biz/contacto/>